

1500137-31.2022.8.26.0617

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... do réu, vislumbro que praticou atos infracionais equiparados a tráfico de drogas, sendo impostas medidas socioeducativas pelo juízo da Infância e Juventude (vide fls. 99/115). Pois bem, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas.

Nesse sentido: AgRg no HC ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500137-31.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500137-31.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000188

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEANDRO DA SILVA MACEDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

LEANDRO DA SILVA MACEDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 21h30min, na Rodovia Geraldo Scavone e na Viela Santa Branca, 1, Rio Comprido, nesta Comarca de Jacareí, trazia consigo e tinha em depósito 280 (duzentos e oitenta) porções de "Cannabis sativa L" (maconha), 2 (dois) tijolos da mesma droga, bem como 3 (três) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. laudo de constatação de fls. 32/41). Segundo foi apurado, policiais militares efetuavam patrulhamento pela Rodovia Geraldo Scavone, quando avistaram o denunciado. Procedida a abordagem do mesmo, os milicianos encontraram no bolso do moletom que LEANDRO vestia 55 "buchas" de "maconha" e R\$79,00 em dinheiro.

O denunciado então acabou por indicar que em seu imóvel, situado na Viela Santa Branca, tinha em depósito mais drogas. Assim, todos se dirigiram ao local e os policiais encontraram, sobre a cama de um dos cômodos, no interior de uma sacola de cor cinza, dois tijolos e duzentos e vinte e cinco porções de "maconha", um

simulacro de arma de fogo, três embalagens contendo cocaína, uma balança de precisão, uma faca, dois pacotes de embalagens plásticas contendo sacos plásticos para acondicionamento de drogas e um caderno com anotações contábeis. A quantidade de droga encontrada, forma como se encontrava embalada, os instrumentos localizados na residência do do denunciado (próprios para separar entorpecente para a venda) e o caderno contendo contabilidade do tráfico indicam, de forma clara, que a droga se destinava ao comércio.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 54/57).

Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 92/93).

O réu foi notificado (fl. 119) e apresentou defesa preliminar (fls. 135/136).

Recebida a denúncia (fls. 140/142), foi promovida a citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido ao interrogatório.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/15), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 33/41), pelo exame químico-toxicológico (fl. 117/118), pelos laudos dos objetos e das anotações (fls. 81/83 e 171/172), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é incontestada.

Perante a autoridade policial, o réu negou as imputações. Em juízo, negou os fatos. Disse que estava acompanhado com o seu sobrinha e não portava nenhum tipo de droga em seu poder. Disse que estava sendo perseguido pelos policiais militares que estavam exigindo que lhes entregasse uma arma de fogo. Disse que não sabe justificar o motivo pelo qual é perseguido pela polícia. Disse que já foi processado por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. Disse que já foi processado por porte ilegal de arma de fogo.

A testemunha ANSELMO DA SILVA GONÇALVES, policial militar, disse que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado que logo que percebeu a presença policial apresentou nervosismo e tentou mudar o percurso. Disse que o abordaram e encontraram, na posse do acusado, parte da droga e dinheiro. Narrou que o réu confessou informalmente o tráfico e indicou um imóvel abandonado, onde guardava o restante das substâncias entorpecentes descritas na inicial acusatória (aproximadamente 3 kg de maconha) e um simulacro de arma de fogo. Disse que já havia abordado o acusado anteriormente por porte ilegal de arma de fogo. A testemunha UBIRATAN DOS SANTOS OLIVEIRA, policial militar, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

O réu negou as imputações, alegando que não estava em poder de nenhuma droga. Em que pese a negativa, tal versão não encontrou amparo no conjunto probatório. Isso porque os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico, tendo em vista que relataram ter apreendido

drogas em poder do denunciado, bem como em sua residência.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da expressiva quantidade da droga apreendida - 991,26g de maconha; 977,78g de maconha; 708,51g de maconha; 367,59g de cocaína; 134,42g de maconha -, inclusive incompatível com o consumo pessoal, bem como em razão da forma de acondicionamento de parte da droga, que indicava estar a droga pronta para venda, a presença de balança de precisão, anotações típicas da contabilidade do tráfico, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia. Demais disso, a versão do acusado de que nada foi encontrado pelos policiais durante a abordagem não é suficiente para afastar a alegação de traficância. A alegação da defesa de que não houve diligência anterior para se averiguar a efetiva destinação da venda das drogas não merece acolhimento. Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, ficou nervoso.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário. Considerando, ainda, a natureza e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, denotando maior potencial lesivo contra a Saúde Pública, demandando maior rigor na dosagem das penas, sem elementos para avaliação a personalidade e a conduta social do agente, considerando ainda as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 1/6 acima do

mínimo legal:

5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase, vislumbro que o denunciado conta com menos de 21 anos. Assim, em razão da atenuante, diminuo a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária no mínimo legal, observando que não produzirá efeitos abaixo desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na terceira fase da dosimetria penal, em que pese a primariedade do réu, vislumbro que praticou atos infracionais equiparados a tráfico de drogas, sendo impostas medidas socioeducativas pelo juízo da Infância e Juventude (vide fls. 99/115). Pois bem, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas.

Nesse sentido: AgRg no HC 588716 / ES - 2020/0140680-5 - T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 25/08/2020 - Data da Publicação/Fonte: DJe 28/08/2020 - Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Na hipótese, o pretendido redutor foi afastado com fundamento não só na quantidade e na diversidade do entorpecente apreendido mas também na anterior prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Assim, evidenciado o reiterado envolvimento em atividade de traficância, deve ser afastada a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Observo no caso concreto, por sua vez, a significativa quantidade de drogas, o envolvimento na traficância desde a adolescência, bem como pelas demais provas que denotam que estava profundamente envolvido em atividades criminosas, demonstrando grande poder e prestígio no mundo criminoso, o que evidencia ainda a periculosidade.

Assim, fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que a detração não foi empregada para a fixação do regime inicial, tendo em vista que decorreu das circunstâncias judiciais.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR LEANDRO DA SILVA MACEDO à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento.

Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos, bem como determino a perda do dinheiro e de eventuais objetos apreendidos, tendo em vista estarem relacionados ao tráfico de drogas. Oficie-se.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacareí, 28 de julho de 2022⁰.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA